



La movilidad
es de todos

Mintransporte

Para contestar cite:

Radicado MT No.: 20211340825591



14-08-2021

Bogotá D.C,

Señor:

NICOLAS ALBERTO OSMA PINEDA

nicolasosma@esap.edu.co

Carrera 98 a No 56 G 05 Sur

Bogotá D.C,

Asunto: Tránsito - Organismos de tránsito y Agentes de tránsito.

Respetado señor:

En atención al oficio con número de radicado 20213031189762 del 24 de junio de 2021, por el cual eleva consulta relacionada con organismos de tránsito y agentes de tránsito, de manera atenta esta Oficina Asesora de Jurídica da respuesta en los siguientes términos:

PETICION:

"Buenos días mi nombre es Nicolas Alberto Osma Pineda Analista de la Escuela superior de Administración me comunico con ustedes porque tenemos un inconveniente relacionado con la creación del cargo de agentes de tránsito en el municipio de Piamonte cauca.

Resulta que el alcalde y el consejo del municipio nos piden que adelantemos los estudios técnicos para la creación de una oficina de transporte o agentes de tránsito sin embargo hemos buscado incansablemente una norma que regule o que nos indique ¿cuáles son los argumentos para crear una agente de tránsito?

Ya revisamos la Ley 1310 de 2009, en el artículo 7 y en su primer párrafo dice: "Párrafo. Para la creación de los cargos de agentes de tránsito y transporte de las entidades territoriales deberá evaluarse la conveniencia y oportunidad según el número de habitantes y la cantidad de vehículos que transitan en el municipio.

Nuestra pregunta es ¿cuál es el # de agentes que se deben crear por cantidad de habitantes o cantidad de vehículos?, por ejemplo, ¿por cada 1000 habitantes se debe crear 1 agente de tránsito?

En verdad agradeceríamos infinitamente si nos pueden colaborar o si se cuenta con un manual que nos pueda guiar para realizar este estudio técnico. Estaré muy atento a su respuesta mil gracias."

CONSIDERACIONES:

Sea lo primero señalar que de conformidad con el artículo 8 del Decreto 087 del 17 de enero de 2011 modificado por el Decreto 1773 de 2018, son funciones de la oficina asesora de jurídica de éste Ministerio las siguientes:

"8.1. Asesorar y asistir al Ministro y demás dependencias del Ministerio en la aplicación e interpretación de las normas constitucionales y legales.

Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am - 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace:

<https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co





Para contestar cite:

Radicado MT No.: 20211340825591



14-08-2021

(...)

8.7. Atender y resolver las consultas y derechos de petición relacionados con las funciones de la oficina, presentados ante el Ministerio por personas de carácter público o privado"

Significa lo anterior que sus funciones son específicas no siendo viable entrar a analizar un caso en concreto, así las cosas este Despacho de acuerdo a sus funciones se referirá de manera general y en lo que le compete al tema objeto de análisis, así:

El artículo 3 de la Ley 769 de 2002, señala quienes son autoridades de tránsito en el siguiente orden:

*"Artículo 3°. **Modificado por la Ley 1383 de 2010, artículo 2º.** Autoridades de tránsito. Para los efectos de la presente ley entiéndase que son autoridades de tránsito, en su orden, las siguientes:*

El Ministro de Transporte.

Los Gobernadores y los Alcaldes.

Los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o Distrital.

La Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte.

Los Inspectores de Policía, los Inspectores de Tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial.

La Superintendencia General de Puertos y Transporte.

Las Fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5° de este artículo.

Los Agentes de Tránsito y Transporte.

Parágrafo 1°. Las entidades públicas o privadas a las que mediante delegación o convenio les sean asignadas determinadas funciones de tránsito, constituirán organismos de apoyo a las autoridades de tránsito.

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional podrá delegar en los organismos de tránsito las funciones que por ley le corresponden al Ministerio de Transporte.

Parágrafo 3°. Las Autoridades, los organismos de tránsito, las entidades públicas o privadas que constituyan organismos de apoyo serán vigiladas y controladas por la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Parágrafo 4°. La facultad de Autoridad de Tránsito otorgada a los cuerpos especializados de la Policía Nacional se ejercerá como una competencia a prevención.

Parágrafo 5°. Las Fuerzas Militares podrán ejecutar la labor de regulación del tránsito, en aquellas áreas donde no haya presencia de Autoridad de Tránsito".

Aunado a lo anterior, el artículo 2 de la referida Ley define a los organismos de tránsito de la siguiente manera:





La movilidad
es de todos

Mintransporte

Para contestar cite:

Radicado MT No.: 20211340825591



14-08-2021

“Organismos de tránsito: Son unidades administrativas municipales distritales o departamentales que tienen por reglamento la función de organizar y dirigir lo relacionado con el tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción.”

Así mismo, la Ley 1310 del 26 de junio de 2009 *“Mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”* define a los organismos de tránsito, así:

“Organismos de Tránsito y Transporte: Son entidades públicas del orden municipal, distrital o departamental que tienen como función organizar, dirigir y controlar el tránsito y el transporte en su respectiva jurisdicción.”

De otro lado, para la creación del organismos de tránsito se deberá tener en cuenta lo establecido en la Resolución 3846 de 1993, *“Por la cual se fijan pautas para la creación, funcionamiento, y reglamentación de los Organismos de Tránsito y Transporte y se derogan las resoluciones número 02444 del 28 de diciembre de 1989 y 04867 del 17 de noviembre de 1992”*

En virtud de lo anterior, para la creación de un organismo de tránsito el ente territorial interesado como primera medida mediante acuerdo Municipal debe crear el organismo de tránsito el cual posteriormente debe ser clasificado para el efecto por este Ministerio de Transporte, a través de la Subdirección de Tránsito, quien en el acto administrativo de clasificación, para el desarrollo de sus funciones, entre otras cosas le otorga un código de identificación, lo reporta al RUNT, para los fines pertinentes y le informa que para efectos de expedir las especies venales, deberá además, solicitar al RUNT, la asignación de los rangos respectivos.

Una vez creado y clasificado el organismo de tránsito, este debe contar con un personal especializado el cual debe ser contratado directamente o a través de convenio celebrado con la Dirección General de la Policía Nacional. (Inciso 3 del artículo 7 de la Ley 769 de 2002.)

De otro lado, la vinculación de agentes de tránsito, está reglamentada en la Ley 1310 de 2009, *“Mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”*, normativa que establece en cuanto a la actividad de agente de tránsito y transporte lo siguiente:

“Artículo 2°. Definición. Para la aplicación e interpretación de esta ley, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

“Agente de Tránsito y Transporte: Todo empleado público investido de autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal, vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales”.

A su turno, la precitada Ley, preceptúa en el artículo 3:

Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am - 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace:

<https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co





Para contestar cite:

Radicado MT No.: 20211340825591



14-08-2021

"Profesionalismo. La actividad de Agente de Tránsito y Transporte es una profesión y como tal deberán recibir una formación académica integral acorde con su rango que permita una promoción profesional, cultural y social, con acento en la instrucción ética, moral, física, ecológica, de liderazgo y de servicio comunitario".

Para efectos de la formación técnica en la materia, exigida para desempeñarse como autoridad de tránsito y transporte, los organismos de tránsito con jurisdicción en las capitales de departamento podrán crear escuelas no formales encargadas de dicha formación académica, cumpliendo con el pénsun reglamentado por el Ministerio de Transporte o en su defecto para esta capacitación o la tecnológica se contratará con Universidades Públicas reconocidas.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Transporte, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la presente ley, fijará los parámetros para actualizar el pénsun de capacitación, inducción, reinducción y formación técnica para ser agente de tránsito.

Parágrafo 2°. Los organismos de tránsito y transporte deberán organizar como mínimo anualmente un (1) curso de actualización en normas y procedimientos de tránsito y transporte, seguridad vial y policía judicial, relaciones humanas, éticas y morales dirigido a todos sus empleados e impartidos por personas o entidades idóneas en el ramo".

Aunado a lo anterior, el artículo 7 de la Referida Ley establece frente a los requisitos para el ingreso de los agentes de tránsito lo siguiente:

"Artículo 7°. Requisitos de creación e ingreso. Para ingresar a los cuerpos de agentes de tránsito y transporte de las entidades territoriales se requiere, además:

- 1. Ser colombiano con situación militar definida.*
- 2. Poseer licencia de conducción de segunda (2ª) y cuarta (4ª) categoría como mínimo.*
- 3. No haber sido condenado en cualquier época por sentencia judicial, pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos culposos.*
- 4. Ser mayor de edad.*
- 5. Cursar y aprobar el programa de capacitación (cátedra de formación e intensidad mínima establecida por la autoridad competente). (Nota: Numeral reglamentado por la Resolución 4548 de 2013, M. de Transporte).*
- 6. Poseer diploma de bachiller, certificado o constancia de su trámite.*

Parágrafo. Para la creación de los cargos de agentes de tránsito y transporte de las entidades territoriales deberá evaluarse la conveniencia y oportunidad según el número de habitantes y la cantidad de vehículos que transitan en el municipio."

De acuerdo a la referida norma, corresponde a la autoridad de tránsito del respectivo ente territorial para la creación de los cargos de agentes de tránsito y transporte evaluar la conveniencia y oportunidad según el número de habitantes y la cantidad de vehículos que transitan en el municipio, sin que en la citada Ley se haya establecido el número de habitantes y la cantidad de vehículos que transitan en el municipio, para poder establecer el número de agentes que se deben crear, por eso establece la norma que se debe evaluar.





La movilidad
es de todos

Mintransporte

Para contestar cite:

Radicado MT No.: 20211340825591



14-08-2021

A sí mismo, la Resolución 4548 de 2013, “por la cual se reglamenta el artículo 3° y el numeral 5 del artículo 7° de la [Ley 1310 de 2009](#)” modificada por la Resolución 1943 de 2014, establece en el parágrafo del artículo 7 modificado por el artículo 1 de la Resolución 1943 de 2014, frente a la vinculación de agentes de tránsito, lo siguiente:

“...

Parágrafo. Las entidades territoriales podrán vincular el personal necesario como Agente de Tránsito y Transporte a las personas que cumplan los perfiles especificados en el manual de funciones y demás actos administrativos y documentos internos, propios de las mismas entidades territoriales, expedidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución número 4548 del 1° de noviembre de 2013.”

Así las cosas, las entidades territoriales podrán vincular el personal necesario como Agente de Tránsito y Transporte a las personas que cumplan los perfiles especificados en el manual de funciones y demás actos administrativos y documentos internos, propios de las mismas entidades territoriales.

En los anteriores términos se absuelve de forma abstracta el objeto de consulta, concepto que se emite dentro del término señalado en el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, y tiene el alcance de que trata el artículo 28 del referido Código, en consecuencia no son de obligatorio cumplimiento ni tienen efectos vinculantes.

Atentamente,

BEATRIZ HELENA GARCÍA GUZMÁN

Jefe de Oficina Asesora de Jurídica

Elaboró: Magda Paola Suarez Alejo – Abogada Grupo de Conceptos y Apoyo Legal

Revisó: William Jesús Gómez Rojas – Coordinador Grupo de Conceptos y Apoyo Legal (E)

Documento firmado electrónicamente en el Ministerio de Transporte
Esta es una copia auténtica del documento electrónico
www.mintransporte.gov.co

